



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

22 בינואר 2024

1706

י"ב בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד
בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024 482

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024

הארכת תוקף

1. תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023¹, כפי שתוקנו בנוסח שבתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024).

ד ב ר י ה ס ב ר

ביותה לצורך כך, הוקם צוות חקירה ארצי מיוחד, אשר פועל לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו ולאוסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה.

למעצרים החריגים בכמות ובמורכבות של מפגעי אירועי 7 באוקטובר, הצטרפה, ומצטרפת מדי יום, כמות לא מבוטלת של מעצרים בעקבות אירועי הלחימה בחבל עזה הנמשכים גם בימים אלה. הלחימה הנמשכת, החקירה המורכבת בכללותה, וכן הצורך הברור בהבטחת האינטרס הלאומי שבשמירה על חיי אדם כמו גם בקידום החקירה, מעמידים בפני גופי החקירה אתגרים חסרי תקדים. בשים לב למורכבות הרבה כאמור, ברור מעבר לכל ספק כי סדרי הדיון הקבועים היום בחוק המעצרים לעניין החזקת עצורים בטרם הגשת כתב אישום נגדם, שנועדו לחקירות פליליות ממוקדות ותחומיות, אינם מתאימים לנסיבות ההמוניות ויוצאות הדופן של מתקפת הטרור הרצחנית, וכי נדרש הסדר חוקי אחר בנושא.

ההסדר הקיים בחוק המעצרים

סעיפים 17, 59 ו-62 לחוק המעצרים עוסקים בתקופות המרביות למעצר עד להגשת כתב אישום. לפי סעיף 17(א) לחוק, תקופת המעצר בצו שניתן בנוכחותו של החשוד לא תעלה על 15 ימים, ושופט רשאי להאריכה מעת לעת לתקופות שלא יעלו על 15 ימים בכל פעם. סעיף 17(ב) לחוק קובע כי חשוד לא יוחזק במעצר בקשר לאירוע אחד לתקופה העולה על 30 ימים, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה. סעיף 17(ג) לחוק קובע כי אם שופט ציווה על מעצר חשוד שלא בנוכחותו, החשוד יובא לפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות משעת מעצרו, ואז יחול סעיף קטן (א). לבסוף קובע סעיף 17(ד) לחוק כי אם הסתיימה חקירתו, ישוחרר החשוד ממעצר אלא אם כן מוגשת הצהרת תובע ולפיה עומדים להגיש נגדו כתב אישום ויש עילה לכאורה לבקש לעוצרו עד תום ההליכים – או אז רשאי בית המשפט להורות על מעצרו לתקופה שלא תעלה על 5 ימים.

סעיף 59 לחוק המעצרים קובע כי חשוד הנתון במעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום במהלך 75 הימים שלאחר מעצרו, ישוחרר מן המעצר, בערובה או בלא ערובה. על אף זאת, סעיף 62 לחוק האמור מסמך שופט של בית המשפט העליון לצוות על הארכת המעצר מעבר לכך לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, ואם לא יהיה ניתן לסיים את הליכי

כללי בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל (להלן – מתקפת הטרור הרצחנית). אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר וממים ותקפו באכזריות אזרחים וחילים, במקביל לשיגור של אלפי רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור האכזרית רצחו מחבלים מעל 1,200 אזרחים וחילים ישראלים ופצעו אלפים, ולמעלה מ-200 אזרחים וחילים נחטפו לשטח רצועת עזה. לנוכח האירועים האמורים, ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023) הודיע הקבינט המדיני-ביטחוני כי הכריז על נקיטת פעולות צבאיות ממשעיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה. בהתאם, אירועי מלחמת חרבות ברזל החלו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 בבוקר, וכוללים הן את פעולות האיבה והלחימה שבוצעו בתוך שטח ישראל והן את פעולות המלחמה בשטח רצועת עזה.

במהלך הלחימה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מעל 150 מחבלים, ולגבי רובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כפי שאלה מוגדרות בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים או החוק).

חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור הרצחנית היא מורכבת וחריגה, ולה מאפיינים ייחודיים שטרם נודעו כמותם בישראל: החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים שביצעו המחבלים, אך תכליתה גם להפיק מידע רב ערך להמשך המלחמה; היא נסובה סביב עשרות זירות שבהן התחוללו הפשעים; היקף גדול של מחבלים שביניהם קשרים מגוונים; מספר הקורבנות והעדים הוא עצום – בהם אלפי פצועים המצויים במצב פיזי או נפשי קשה, שמקשה על גביית העדויות; היקף הראיות הוא עצום, וכולל את הראיות שכבר נתפסו והראיות שטרם הושגו; החקירה התנהלה בתחילתה תוך כדי לחימה קשה באזורים שבהם בוצעו הפשעים, כאשר חלק מהזירות הוכרו כשטח צבאי סגור והיה קשה להגיע אליהן לאיסוף ראיות, ומאז מתנהלת החקירה במקביל למלחמה ולקרבות עזים בשטח עזה וכן תחת התקפות רבי-זירות בעיקר באמצעות ירי מרחוק שממשיכות להתקיים בשטח המדינה.

בהינתן היקף העצורים ומורכבות החקירה כמפורט לעיל, צפויה החקירה הפלילית לארוך פרק זמן ממושך

¹ ק"ת התשפ"ד, עמ' 360 ועמ' 450.

דברי הסבר

מתקפת הטרור שהחלה את מלחמת "חרבות ברזל", מעלים, במובנים רבים, כי יש להתייחס למתקפה כולה – על זירותיה השונות – כאל מכלול של חקירה אחת כוללת ועצומה בממדיה. קידומה של החקירה הוא אינטרס לאומי ראשון במעלה, כדי להגן על חיי אדם ועל ביטחון המדינה וכדי להבטיח כי מי שהיו מעורבים במתקפת הטרור הרצחנית יועמדו לדין פלילי וימוצה עימם הדין. בכל הנוגע לאורך המעצר הנדרש לחשודים לפני הגשת כתב אישום, ישנה חשיבות מהותית בתפיסתו של הליך החקירה כולו כהליך אחד כולל, שכל אחד מהחשודים לקח בו חלק ושהימשכותו מחייבת את מעצרו של כל החשודים לכל אורכו. וזאת, באופן שיאפשר לגופי החקירה להשלים את מלאכת החקירה המורכבת, ולגופי התביעה לגבש את כתב האישום ולהעמיד לדין את כלל המחבלים, כדי להגן על ביטחון הציבור וביטחון המדינה.

בהתאם לכך, בין השאר, נבחנים בימים אלה תיקוני חקיקה שיתנו את סרי הדין לצורך חקירה והעמדה לדין של המפגעים החשודים באירוע טבח 7 באוקטובר 2023, כראוי לאירוע המוני, חריג וקיצוני בסדר גודל כזה. עם זאת, ומהטעמים שפורטו לעיל, העבודה על גיבוש הסדרים ייעודיים אלה היא סבוכה ומורכבת מאוד, ולנוכח הצורך הדחוף שעלה ביצירת פתרון מהיר להארכת מעצרו של החשודים האלה, התקינה הממשלה ביום כ"ג בחשוון התשפ"ד (7 בנובמבר 2023) את תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום או התקנות), אשר האריכו לתקופה של שלושה חודשים את מועדי המעצר הקבועים בחוק המעצרים, וזאת עד לחקיקת ההסדרים הנדרשים לטיפול באירוע זה.

ההסדר בתקנות שעת החירום כנוסחן ערב התיקון המוצע

בתקופת תוקפן, תקנות שעת החירום משנות את התקופות המפורטות בסעיף 17(א), (ב) ו(ד) לחוק המעצרים, ככל שאלה חלות על "עצור" כפי שהוא מוגדר בתקנות. הגדרה זו קובעת כי "עצור" הוא חשוד בעבירת ביטחון כהגדרתה בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים, וזאת בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה, כהגדרתן בתקנות אלה. על פי ההגדרה של "פעולות האיבה או פעולות המלחמה" כפי שמופיעה בתקנות כנוסחן ערב התיקון המוצע להלן, מדובר באירועי הטבח מיום 7 באוקטובר 2023 ובאירועי המלחמה שפרצו בעקבותיהם (בזמן ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר). לגבי מי שנכנס בהגדרת "עצור" כאמור, תקנות שעת החירום מחליפות את ההוראות הקבועות בסעיף 17 לחוק המעצרים, כך שבתקופת תוקפן ההסדר שבסעיף 17 הוא כלהלן:

בית המשפט מוסמך להאריך את מעצרו של העצור לתקופה של 45 ימים ולשוב ולהאריכה ב־45 ימים נוספים. תקופה זו היא תקופה קבועה של ימי מעצר ואינה תקופה מרבית, ואינה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. כפי

המשפט בתוך תקופה זו בשל סוג העבירה, מורכבותו של התיק או ריבוי נאשמים, עדים או אישומים, לתקופה שלא תעלה על 150 ימים – ולחזור ולצוות כך מעת לעת.

נוסף על הוראות אלה, הסדרים נוספים בהקשרים אלה קבועים בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), ובחוק הנוער (שפיטה), ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 (להלן – חוק הנוער), כמפורט להלן:

סעיף 47 לחוק המאבק בטרור קובע כי לעניין עצור החשוד בעבירת ביטחון חמורה (כפי שזו מוגדרת בחוק האמור), מעצר לפי סעיף 17(א) לחוק המעצרים לא יעלה על 20 ימים, ובלבד ששופט לא יצווה על מעצר לתקופה העולה על 15 ימים אלא אם כן שוכנע כי אם לא יוחזק העצור במעצר לצורך המשך החקירה, קיימת אפשרות קרובה לוודאי לסיכול של מניעת פגיעה בחיי אדם. כמו כן קובע הסעיף כי שופט רשאי להאריך מעת לעת, מעצר של חשוד כאמור לתקופות שלא יעלו על 15 ימים כל אחת. לבסוף נקבע בסעיף כי לגבי עצור בעבירת ביטחון חמורה, התקופה האמורה בסעיף 17(ב) לחוק המעצרים תוארך ל־35 ימים, כך שהלכה למעשה החשוד לא יוחזק במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע לתקופה העולה על 35 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה.

אשר לקטינים, חוק הנוער קובע זמני מעצר קצרים יותר. סעיף 50 לחוק הנוער קובע כי תקופת המעצר של קטין לפי סעיף 17(א) לא תעלה על 10 ימים, ושופט רשאי להאריכה מעת לעת לתקופות נוספות שלא יעלו על 10 ימים כל אחת. כמו כן קובע הסעיף כי התקופה המרבית שבה ניתן להחזיק קטין במעצר בקשר לאותו אירוע, בלא אישור היועץ המשפטי לממשלה, עומדת על 20 ימים. סעיף 10(א) לחוק הנוער מקצר את התקופה המרבית למעצר של קטין באין אישום לפי סעיף 59 לחוק המעצרים מ־75 ימים ל־40 ימים. סעיף 10(ב) לחוק הנוער מקצר את התקופה המרבית להארכת מעצר על ידי שופט בית משפט עליון הקבועה בסעיף 62(א), מ־90 ימים ל־45 ימים בכל פעם. סעיף 10(ג) לחוק הנוער קובע כי סעיף 62(ב) לחוק המעצרים, המסמיק את בית המשפט להאריך את התקופה ל־150 ימים בתיקים מורכבים, אינו חל לגבי קטינים.

כאמור, הוראות אלה הנוגעות למעצר במסגרת הליך פלילי "רגיל" אינן מותאמות לנסיבות האירוע ההמוני החריג הנוכחי, ואף אינן ניתנות ליישום במסגרתו, כפי שתואר לעיל. בנסיבות אלה, נוצר צורך דחוף ביצירת הסדר חוקי אשר יספק מענה לצורכי החקירה הייחודיים והמורכבים, אשר מדינת ישראל ומערכת המשפט הישראלית לא נדרשו מעולם להתמודד עימם. במיוחד עלה צורך ביצירת מנגנון שיאפשר את הארכת מעצרו של המעורבים באירועים אלה, למשך פרקי זמן ארוכים, גם קודם להגשת כתב אישום, בלא תלות בשאלת התקדמות החקירה בעניינם הספציפי, אלא כל עוד מתקיימת החקירה הכוללת של מתקפת הטרור הרצחנית כמכלול. מאפייניהם הייחודיים של אירועי הזוועה במסגרת

דבריו הסבר

פעולות האיבה בכללותן, כנגד כלל העצורים והמעורבים בגין אירועים אלה, לרבות חקירת שלבי התכנון וההיערכות שקדמו לביצוע המעשים. נקבע בתקנות, כי סעיף 17(ד) לחוק המעצרים יחול רק כשיסתיימו כל הליכי החקירה האמורים, ואין השלכה בהקשר זה לפעולות החקירה הספציפיות הנדרשות בעניינו האינדיווידואלי של כל עצור ועצור. רק כשיסתיימו כל הליכי החקירה, ישוחרר העצור, אלא אם כן התובע יגיש הצהרה על הגשת כתב אישום. יודגש כי ברור כבר כעת כי באירוע בסדר גודל זה עם חקירה עצומה – מבחינת מספר הקורבנות, היקף העדויות העצום והקושי בגבייתן, מספר החשודים, מספר הזירות והיקף הראיות חסר התקדים בכלל והראיות הדיגיטליות בפרט – יידרש זמן רב להכנת כתב אישום. ולכן נקבע כי אם הוגשה הצהרה כי יש כוונה להגיש כתב אישום, יוארך המעצר עד לסוף תקופת תוקפן של תקנות אלה.

אשר לקטינים, לעניין האירוע הנדון, ומכיוון שמדובר בהליכי חקירה אחדים לכל החשודים במעורבות באירוע זה, התקנות קובעות שבאופן חריג תקופות המעצר הנקבעות לגבי בגירים יחולו גם לגבי קטינים. זאת עקב הנסיבות יוצאות הדופן בחומרתן ובמעשי טבח שקשה לשאת את אכזריותם ואת תוצאותיהם הקשות. וכמו כן בשל האמור בפסיקה כי "קטינות אינה יוצרת חסינות" וכן ש"אין דומה קטין שביצע את העבירה על סף גיל הבגירות לקטין אשר זה מכבר חצה את סף הגיל להטלת אחריות פלילית" (פסקאות 5 ו-6 בע"פ 7113/08 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו) 15/12/08).

היות שהתקנות מאריכות את תקופות המעצר לעצור בעבירת ביטחון מעבר לתקופות המרביות הקבועות בסעיף 47 לחוק המאבק בטרור לגבי עצור בעבירת ביטחון חמורה, נקבע כי סעיף זה לא חל על עצור כהגדרתו בתקנות.

כאמור לעיל, תקנות שעת החירום הותקנו לתקופה של שלושה חודשים. זאת, בשים לב לסעיף 39(1) לחוק-יסוד: הממשלה, הקובע כי "תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, וזולת אם הוארך תוקפן בחוק". לפיכך, תוקפן תקנות שעת חירום אלה יפקע ביום כ"ח בשבט התשפ"ד (7 בפברואר 2024). ויש להבהיר כי תקופות המעצר המרביות על פיהן, העומדות על 90 ימים, יכול שיסתיימו בעבור חלק מהעצורים כבר ביום כ"ו בשבט התשפ"ד (5 בפברואר 2024). לנוכח הצורך הביטחוני והחקירתי בהמשך הארכת מעצרים של העצורים האמורים ומכיוון שלא הסתיימו הדיונים הפנים-ממשלתיים לצורך הנחת הצעת חוק ממשלתית על שולחן הכנסת, בדבר ההסדרים הנדרשים שיתוו את סדרי הדין לצורך חקירה והעמדה לדין של המפגעים החשודים, קם הצורך בהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, תוך כדי התאמתן,

שהובהר, החקירה הסבוכה שמתקיימת תוך כדי לחימה, המשלבת חקירה פלילית עם חקירה שנועדה להגנה על חיי אדם, תאריך זמן רב. הארכת משמעותית של תקופות המעצר הקבועות בחוק המעצרים כפי שנעשתה בתקנות אלה, מתחייבת מכמה טעמים:

ראשית, מפאת קיומן המובהק של עילות המעצר המפורטות בסעיף 13(א)(1) ו-2(2) לחוק המעצרים – דהיינו יסוד סביר לחשש ששחרורם יסכן אדם, את הציבור או את המדינה, וחשש ששחרורם יביא לשיבוש הליכי החקירה או להתחמקות מהליכי חקירה או משפט;

שנית, חלופות מעצר אינן נותנות מענה לצרכים החקירתיים כמו גם למסוכנות המיוחדת הטבועה בעצורים אלה, שהם תושבי שטח אויב וחשודים במעורבות באירועי הטבח והלחימה הבלתי חוקית. בהקשר זה יוער כי כליאתם של חשודים אלה אפשרית גם מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002;

שלישית, הנטל הרב המוטל על גופי האכיפה שמנהלים את חקירת האירוע המורכב, וחקירת החשודים תוך כדי לחימה המתרחשת בימים אלה, כמו גם המשאבים הכרוכים בהארכת מעצרים בפרקי זמן הקבועים בדין הפלילי – כל אלה מחדדים את ההכרה כי סדרי הדין הפליליים "הרגילים" הנוגעים לתקופות מעצר לפני הגשת כתב אישום, אינם מותאמים לאירוע הנוכחי. לנוכח הנימוקים המפורטים מעלה, אין רלוונטיות כלל להארכת מעצר לפרקי זמן קצרים.

כמו כן נקבע בתקנות כי לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר בלא צו, לתקופה העולה על 90 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה.

נוסף על כך, נקבע בתקנות כי בתקופת תוקפן של תקנות אלה, לא יחולו סעיפים 59 ו-62 לחוק המעצרים. זאת מתוך ההבנה שחקירתם של העצורים לפי חוק זה תימשך פרקי זמן ארוכים משמעותית, וכי מסוכנות הרבה של העצורים כמו גם חומרתם המופלגת של מעשיהם מצדיקות את הותרתם במעצר למשך פרקי זמן ממושכים, בלא צורך בביקורת שיפוטית הקיימת בחקירות "רגילות".

אשר לסעיף 17(ד) לחוק המעצרים הדין במקרה שבו הסתיימה חקירתו של העצור – נסיבותיה החריגות של החקירה כפי שתוארו לעיל מובילות למסקנה כי חקירתו של כל אחד מהחשודים במעורבות באירועים הקשים אינה עומדת כחקירה בפני עצמה. מדובר בחקירה אחת כוללת של כל האירוע, על כל זירותיו השונות, לגבי כל החשודים. לנוכח זאת, התקנות מגדירות את "הליכי החקירה" כחקירת

“הליכי חקירה” – הליכי חקירה שעניינם חקירת פעולות האיבה בכללותן, כנגד כלל העצורים והמעורבים בהן, לרבות חקירת שלבי התכנון וההיערכות שקדמו לביצוען;

“חוק המעצרים” – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ”ו–1996;²

“חוק הנוער” – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א–1971;³

“חוק המאבק בטרור” – חוק המאבק בטרור, התשע”ו–2016;⁴

“עבירת ביטחון” – עבירה המנויה בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים;

“עצור” – חשוד בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה;

“פעולות האיבה” – פעולות האיבה שהתרחשו מיום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר

2023) עד יום כ”ח בתשרי התשפ”ד (13 באוקטובר 2023);

“פעולות המלחמה” – פעולות המלחמה בחבל עזה החל ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7

באוקטובר 2023).

ד ב ר י ה ס ב ר

במסגרת דיוני ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בעניין ההגדרה בנושא, וכדי לאפשר הבחנה בין עצורים בשל פעולות האיבה, שהיו מעורבים באירועי הטבח הרצחני, לבין עצורים בשל פעולות המלחמה.

להגדרה “עבירת ביטחון” – מוצע להפריד את ההגדרה “עבירת ביטחון” מההגדרה “עצור”, כך שזו תוגדר כעבירת ביטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים.

להגדרות “פעולות האיבה” ו”פעולות המלחמה” – כדי להבהיר שההסדר אינו חל באותו אופן על כלל הנחקרים בעבירת ביטחון לפי סעיף 35(ב) לחוק המעצרים, מוצע להפריד בין שתי ההגדרות ובמסגרתן לתחם את האוכלוסיות הרלוונטיות.

להגדרה “פעולות האיבה” – מוצע לדייק את ההגדרה כך שתגדיר את תחולת התקנות על מי שלקח חלק בפעולות האיבה שהתרחשו מ־7 אוקטובר עד 13 באוקטובר 2023. זאת, לנוכח העובדה שמעשי הטבח בשטח מדינת ישראל התרחשו בפרק הזמן הזה בלבד.

להגדרה “פעולות המלחמה” – מוצע להבהיר כי התקנות חלות על עצורים שנעצרו במהלך פעולות המלחמה בחבל עזה, ובשל העובדה שלא קיים הליך של הודעה על תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, מוצע לציין בהגדרה

לפרק זמן נוסף. במקביל, ממשיכים לפעול גורמי המקצוע להכנת הצעת החוק כדי שהכנסת תקבע הסדר ייעודי כולל בהקדם האפשרי.

כדי לייצר רציפות מלאה בין תקופות המעצר מכוח תקנות שעת החירום (90 ימים) לבין תקופת ההמשך אחרי חקיקת החוק, מוצע כי החוק יכנס לתוקף ביום כ”ו בשבט התשפ”ד (5 בפברואר 2024).

סעיפים מוצע לקבוע כי תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) 1 ו־2 (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ”ד–2023, כפי שתוקנו בנוסח המוצע בתוספת לחוק זה, יעמדו בתוקפן מתחילתו של חוק זה עד יום כ”ד באדר ב’ התשפ”ד (3 באפריל 2024), וייכנסו לתוקף ביום כ”ו בשבט התשפ”ד (5 בפברואר 2024).

תוספת

מדובר בנוסח דומה לנוסח תקנות שעת החירום כפי שחל ערב התיקון המוצע, ופורט לעיל, מלבד כמה תיקונים מוצעים בתקנות 1 ו־2 המעוגנות בסעיפים 1 ו־2 לתוספת, בהתאמה, כמפורט להלן.

מוצע לתקן את ההגדרות שבתקנה 1 לתקנות, כפי שיפורט להלן, כדי להבהיר ולתחום את ההגדרה “עצור” הנכנס לתחולתן, ובין השאר בהמשך לביקורת שנשמעה

² ס”ח התשנ”ו, עמ’ 338.

³ ס”ח התשל”א, עמ’ 134.

⁴ ס”ח התשע”ו, עמ’ 898.

- תיקון חוק סדר
הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה –
מעצרים)
2. בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יחול לגבי עצור חוק המעצרים בשינויים האלה:
- (1) יראו כאילו בסעיף 17 –

(א) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) נאמר:

“(א) ציווה שופט על מעצרו של חשוד בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה בנוכחותו, תעמוד תקופת המעצר על 45 ימים; ואולם רשאי שופט להאריך את המעצר לתקופות נוספות מעת לעת; החליט שופט כאמור, תעמוד כל תקופת מעצר נוספת על 45 ימים.”

ד ב ר י ה ס ב ר

המאפיינים הייחודיים של החקירה, המורכבות והחריגות יוצאת הדופן של אירועי הטבח היצחני. במסגרת זו, מכיוון שהחוק מאריך את תוקפן של התקנות מעבר לשלושה חודשים, מוצע להוסיף כי תקופה זו תהיה נתונה להארכה ב־45 ימים מעת לעת, ולהבהיר שבכל אחת מהארכות המעצר מדובר בהארכה לתקופה קבועה של 45 ימי מעצר שאינה תקופה מרבית, ואינה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. בית המשפט יבחן אם החשוד עונה על ההגדרה “עצור” בתקנות ואם הוא חשוד בעבירות ביטחון, וכן יבחן אם קיימת עילת מעצר כאמור בסעיף 13 לחוק המעצרים. כפי שהובהר לעיל, ההצדקות לצמצום שיקול דעתו של בית המשפט והגבלתו בעניין משך המעצר נובעות מחריגות יוצאת הדופן של פעולות האיבה ומאפייניה המורכבים של החקירה הסבוכה שמתקיימת תוך כדי לחימה, המשלבת חקירה פלילית עם חקירה שנועדה להגנה על חיי אדם. לכן מוצע כי הסדר יוצא דופן זה ייוחד לעצורים החשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה.

לצד זאת מוצע להוסיף את סעיף 17(א) אשר יחול בעניינים של עצורים בחדר לעבירת ביטחון בשל פעולות המלחמה. ההסדר המוצע בעניינים הוא כי כאשר קבע בית המשפט שיש לעצור את החשוד, יהיה לבית המשפט שיקול דעת לקבוע את משך הזמן המדויק של ימי המעצר – וזאת כאשר תקופת המעצר הראשונה תעמוד על 30 ימים לכל הפחות, והתקופה המרבית תעמוד על 45 ימים. בית המשפט יהיה מוסמך להאריך מעצר זה מעת לעת בתקופות של עד 45 ימים, כאשר משכה של הארכת המעצר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. מכיוון שהחשוד בעניינו של העצור אינו נוגע לעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה וההגדרה הרחבה של “הליכי חקירה” אינה חלה בעניינו, יש מקום לאפשר לבית המשפט לבחון על בסיס חקירתו הפרטנית של החשוד, מהי תקופת המעצר המתאימה בהתאם לעילות המעצר ולהתקדמות החקירה בעניינו (וזאת בגדר תחום מתחם שיקול הדעת כמפורט). יודגש כי סעיף 17(א) המוצע חל על עצורים רק כל עוד החשוד בעניינו נוגע לעבירת ביטחון בשל פעולות המלחמה. במקרה שבו במהלך החקירה מתגבש חשד הנוגע לעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה, יחול סעיף 17(א) כנוסחו המוצע בתקנות אלה.

את מועד תחילתה של המלחמה בלבד, כך שההסדר החוקי יחול עד תום תקופת תוקפו של החוק.

ההגדרות המוצעות ל“פעולות האיבה” ו“פעולות המלחמה” תואמות את התיקון שנעשה בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישת עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ”ד–2023.

בהמשך לתיקון ההגדרה “פעולות המלחמה”, מוצע למחוק את ההגדרה “הפעולות הצבאיות המשמעותיות” שהופיעה בתקנות כנוסחן ערב התיקון המוצע, וכעת אין בה צורך. באופן דומה מוצע שלא לכלול את ההגדרה “המצב המיוחד בעורף” אשר הופיעה בנוסח התקנות ערב התיקון המוצע, שכן אינה נדרשת עוד.

עוד מוצע לתקן את תקנה 2 לתקנות, המעוגנת בסעיף 2 לתוספת, בעניין תקופות המעצר של חשודים בעבירות ביטחון. תקנות שעת החירום כנוסחן ערב התיקון המוצע, קובעות כאמור תקופת מעצר סטטוטורית של 45 ימים שניתן להאריך אותה ב־45 ימים נוספים. מאחר שתוקפן של התקנות עומד על שלושה חודשים בלבד, לא נקבעה בהן אפשרות להארכת תקופת המעצר מעבר ל־45 ימים, פעם אחת בלבד (עד לפרק זמן מרבי של 90 ימים). מוצע לתקן את התקנות כדי להבחין בין חשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה לבין חשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות המלחמה, כמפורט להלן:

לנוכח העובדה כי הליכי החקירה המורכבים ויוצאי הדופן של אירועי הטבח שהחלו ביום 7 באוקטובר 2023 כפי שאלה מוגדרים בתקנות, אינם רלוונטיים לעצורים בשל פעולות המלחמה, וכדי להגביל את התקנות להיקף נדרש בהתאם לתקופת החירום תוך איוון בין הצורך החריג לבין הפגיעה בזכויות, מוצע להבחין בין ההסדר שיחול לגבי עצורים החשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה לבין העצורים החשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות המלחמה. מוצע כי ההסדר שחל כעת בתקנות, הקובע תקופת מעצר קבועה של 45 ימים בלא שיקול דעת בנוגע למשך תקופת המעצר בכל הארכה, יהיה מוגבל לעצורים החשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה, בשל

(א1) ציווה שופט על מעצרו של חשוד בעבירת ביטחון בשל פעולות המלחמה, בנוכחותו, לא תעלה תקופת המעצר על 45 ימים, ולא תפחת מ־30 ימים; ואולם רשאי שופט להאריך מעת לעת את המעצר לתקופות נוספות שלא יעלו על 45 ימים כל אחת.

(ב) לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר בלא צו, לתקופה העולה על 90 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה;

(ב) אם העצור חשוד בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה, במקום סעיף קטן (ד) נאמר:

"(ד) הסתיימו הליכי החקירה כהגדרתם בתקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לעצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד–2023, ישוחרר העצור מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, יאריך שופט את מעצרו עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת החירום האמורות";

(2) סעיפים 59 ו־62 לא יחולו.

3. סייג לתחולת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הארכת מעצר לעצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד–2023, ישוחרר העצור מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, יאריך שופט את מעצרו עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת החירום האמורות;

4. סייג לתחולת חוק המאבק בטרור (הארכת מעצר לעצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד–2023, ישוחרר העצור מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, יאריך שופט את מעצרו עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת החירום האמורות;

ד ב ר י ה ס ב ר

בעבירת ביטחון בשל פעולות המלחמה, מוצע כי התיקון בתקנות בנוגע לסעיף 17(ד) יחול רק על חשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה. זאת, מכיוון שההגדרה "הליכי החקירה" הרחבה אינה חלה בעניינם של החשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות המלחמה, ובעניינם יחול סעיף 17(ד) כנוסחו בחוק המעצרים.

בסעיפים 3 ו־4 לתוספת מוצע לעגן, בהתאמה, את תקנות 3 ו־4 לתקנות שעת החירום בנוסחן כפי שחל ערב התיקון המוצע, ועניין החרגת תחולה של סעיפים מחוק המאבק בטרור וחוק הנוער כפי שפורט לעיל.

יודגש כי סעיפים 17(א) ו־17(א1) המוצעים בתקנות אלה חלים על הארכת מעצר של עצורים בעבירת ביטחון כאשר ההארכה נעשית בנוכחותם של החשודים – וזאת בין בנוכחות פיזית ובין בהשתתפות בהיוועדות חזותית. ודוק: בהתאם לחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023, כל דיוני המעצר לעצורים שעליהם חלות התקנות מתקיימים בנוכחותם באמצעות היוועדות חזותית. בהתאם להבחנה המפורטת בין עצורים החשודים בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה לבין החשודים

